

인증심사의 절차 및 방법의 세부사항(제7조 관련)

1. 인증심사 일반

가. 인증심사원 및 생산관리자의 지정

- 1) 지원장 또는 인증기관의 장이 인증신청서를 접수한 때에는 2명 이상의 인증심사원을 지정하고, 지정받은 인증심사원이 인증심사를 실시하도록 해야 한다.
- 2) 지원장 또는 인증기관의 장은 인증심사원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 신청 건에 대한 인증심사원으로 지정해서는 안 된다.
 - 가) 자신이 신청인이거나 신청인 등과 「민법」 제777조 각 호에 해당하는 친족관계인 경우
 - 나) 신청인과 경제적인 이해관계가 있는 경우
 - 다) 그 밖에 공정한 심사가 어렵다고 판단되는 경우
- 3) 인증심사원은 신청인에 대해 공정한 인증심사를 할 수 없는 사정이 있는 경우 기피신청을 해야 하며, 이 경우 지원장 또는 인증기관의 장은 해당 인증심사원을 지체 없이 교체해야 한다.
- 4) 지원장 또는 인증기관의 장이 법 제20조제5항에 따른 재심사 또는 법 제31조제4항에 따른 시료의 재검사를 결정한 때에는 재심사 또는 시료의 재검사 대상이 된 인증심사에 참여하지 않은 다른 인증심사원을 지정하고, 지정받은 인증심사원이 재심사 또는 시료의 재검사를 실시하도록 해야 한다.
- 5) 지원장 또는 인증기관의 장은 단체 신청의 경우 수산물 또는 식품의 품질관리 관련 교육을 6시간 이상 이수한 사람을 생산관리자로 1명 이상 지정해야 한다. 다만, 제15조에 따라 인증기준 이행교육을 받은 자는 해당 교육이수 시간을 수산물 또는 식품의 품질관리 관련 교육시간에 포함할 수 있다.

나. 서류심사

- 1) 인증심사원은 신청인이 제출한 관련 자료가 인증기준에 적합한지에 대해 심사(이하 "서류심사"라 한다)해야 한다.
- 2) 서류심사는 신청서류와 지원장 또는 인증기관의 장이 인증심사를 위해 요구한 서류로 신청인이 제출한 관련자료 전체(단체신청의 경우에는 구성원 개별자료를 말한다)를 대상으로 한다.
- 3) 인증심사원이 서류심사과정에서 확인해야 하는 사항은 다음과 같다.
 - 가) 신청 및 심사에 필요한 서류가 빠짐없이 첨부되어 있는지 확인
 - 나) 각 기록항목이 빠짐없이 모두 기록되고 기록된 내용이 인증기준에 적합한지 확인
 - 다) 다른 신청인의 자료를 베껴 쓰는 등 사실과 다르게 작성한 자료인지 확인

라) 신청인이 법 제20조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지 확인

마) 제15조에 따른 인증기준 이행교육을 이수하였는지 확인

바) 그 밖에 현장심사 시 확인이 필요한 사항의 점검

4) 인증심사원은 서류심사를 통해 과거의 생산내역과 앞으로의 생산계획이 인증 기준에 적합한지에 대해 확인할 수 있어야 한다.

5) 인증심사원은 신청인이 제출한 자료에 보완이 필요한 경우에는 상당한 기간을 정하여 지체 없이 신청인에게 보완을 요구해야 한다.

다. 현장심사

1) 인증심사원은 생산, 제조·가공 또는 취급작업장을 방문하고 신청인을 면담하여 생산, 제조·가공 또는 취급 중인 수산물 및 가공품이 인증기준에 적합한지에 대해 심사(이하 "현장심사"라 한다)해야 한다.

2) 현장심사는 인증품을 생산, 제조·가공 또는 취급 중인 시기에 실시하고 신청한 수산물 및 가공품의 생산이 완료된 시기에는 현장심사를 할 수 없다.

3) 인증심사원이 현장심사과정에서 확인해야 하는 사항은 다음과 같다.

가) 인증 신청한 내역과 생산 내역이 일치하는지 확인

나) 인증품 생산계획서 또는 인증품 제조·가공 및 취급계획서에 기록된 사항대로 생산, 제조·가공 또는 취급하는지 확인

다) 기록되지 않은 물질 또는 금지물질을 보관·사용하는지 확인

라) 규칙 별표 3 또는 별표 11의 인증기준 각 항목에 대해 적합한지 확인

마) 생산자단체의 경우에는 생산관리자가 소속 생산자를 대상으로 실시한 예비심사 결과의 기록 및 적정성 확인

4) 인증심사원은 인증품이 인증기준에 적합한지 확인하기 위해 필요한 경우 시료를 수거하여 조사·분석(이하 "검사"라 한다)을 실시할 수 있다.

5) 규칙 제9조제1항 및 제39조제1항에 따른 용수의 적합성은 인증 신청일을 기준으로 1년 이내에 실시한 수질검사 성적서로 확인할 수 있다.

6) 검사를 위한 시료 수거방법은 다음과 같다.

가) 인증심사원은 신청인 또는 신청 대리인 입회하에 시료를 수거하고, 별지 제6호서식의 시료수거 확인서를 작성하여 인증심사보고서에 첨부한다.

나) 시료 수거량은 시험·검사기관이 검사에 필요한 수량으로 한다.

다) 인증심사원은 시료수거 과정에서 시료가 오염되지 않도록 적정한 시료수거 기구 및 용기를 사용해야 한다.

라) 인증심사원은 수거한 시료를 신청인 또는 신청 대리인 입회하에 봉인하여 지체 없이 시험·검사기관에 송부해야 한다. 다만, 패류독소 검사용 시료는 검사장비와 인력이 확보되어 있는 지원장에게 송부하여 검사하게 할 수 있다.

7) 6)에 따라 수거한 시료에 대한 검사기관은 국립수산물품질관리원과 다음의

시험·검사기관으로 하며, 각 검사기관의 검사 분야는 개별 법령에 따라 지정·공인된 분야로 한다. 다만, 인증품 검사는 「농수산물 품질관리법」 제 61조에 따라 현장심사일 기준 7일 이내 실시한 안전성조사 결과 성적서로 검사 결과를 갈음하거나 그 검사항목을 조정하여 검사할 수 있다.

가) 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관

나) 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항에 따른 식품 등 시험·검사기관

다) 「농수산물 품질관리법」 제89조 또는 제99조에 따라 지정받은 수산물검사·검정기관

라) 그 밖의 시험·검사 대상 및 항목 등을 고려하여 가)부터 다)까지와 동등한 것으로 국립수산물품질관리원장이 인정하는 시험·검사기관

라. 심사 결과 보고

1) 인증심사원은 인증심사를 완료한 때에는 별지 제3호서식 또는 별지 제3호의2서식의 인증심사 결과 보고서에 별지 제2호서식부터 별지제2호의5서식까지의 서식 중 해당 인증대상의 인증기준 점검표와 인증심사 서류를 첨부하여 지원장 또는 인증기관의 장에게 보고해야 한다.

2) 인증심사원은 인증기준의 모든 요건을 갖추었는지에 대한 서류심사와 현장심사 결과를 토대로 인증심사 결과 보고서와 인증심사 점검표를 기록해야 하며 심사과정에서 확인한 증명서류를 첨부해야 한다.

마. 심사 결과의 판정

1) 지원장 또는 인증기관의 장은 인증심사원으로부터 인증심사 결과를 보고 받은 때에는 인증기준에 따라 적합여부를 판정해야 한다.

2) 지원장 또는 인증기관의 장은 인증심사 결과 보고를 통해 인증기준의 모든 항목에 적합한 것으로 확인된 경우에만 적합으로 판정할 수 있다.

2. 단체신청의 심사 방법

가. 서류심사 및 현장심사는 전체 구성원을 대상으로 제1호에 따라 실시한다.

나. 표본검사

1) 가목에도 불구하고 인증심사원은 효율적인 현장심사를 위해 다음의 표본어가수 선정기준표에 따라 표본대상자를 선정하여 실시할 수 있다.

구성원수 (호)	5 ~ 15	16 ~ 24	25 ~ 35	36 ~ 48	49 ~ 63	64 ~ 80	81 ~ 99	100 ~ 120	121 이상
표본어가	4 이상	8 이상	10 이상	12 이상	14 이상	16 이상	18 이상	20 이상	20% 이상

2) 표본어가는 무작위로 추출한 어가를 대상으로 하되, 서류심사과정에서 잠재적 부적합 사항이 확인된 어가를 추가 선정할 수 있다.

다. 인증심사원은 제1호라목에 따라 심사 결과 보고를 하되, 심사결과 보고서에 첨부하는 인증심사 자료는 심사한 어가별로 작성하고, 전체 구성원에 대한 서류심사 내역을 추가한다.

라. 지원장 또는 인증기관의 장은 인증심사 결과 보고를 통해 심사대상자가 모두 인증기준에 적합한 것으로 확인된 경우에만 적합으로 판정하고 부적합 어가가 발생한 경우에는 단체에 대해 부적합으로 판정한다.